

Karteikarten Gefährliche Körperverletzung — Prüfungsschema § 224 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Körperverletzungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Grundtatbestand § 223 I StGB — 1. Körperliche Misshandlung: Was ist damit gemeint?

Jede üble, unangemessene Behandlung, durch die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit mehr als nur unerheblich beeinträchtigt wird.

KARTE 2 / 9

Grundtatbestand § 223 I StGB — 2. Gesundheitsschädigung: Was ist damit gemeint?

Das Hervorrufen oder Steigern eines vom Normalzustand nachteilig abweichenden, pathologischen Zustands. Beide Varianten können nebeneinander verwirklicht sein; es genügt jedoch eine.

KARTE 3 / 9

Grundtatbestand § 223 I StGB — 3. Kausalität und objektive Zurechnung: Was ist damit gemeint?

Die Handlung darf nicht hinweggedacht werden können, ohne dass der Erfolg entfielen (Äquivalenz); zudem muss sich im Erfolg gerade die vom Täter geschaffene rechtlich missbilligte Gefahr verwirklicht haben.

KARTE 4 / 9

Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB — 1. Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen (Nr. 1): Was ist damit gemeint?

Erfasst sind organische und anorganische Stoffe, die nach ihrer Art und dem konkreten Einsatz geeignet sind, durch chemische oder chemisch-physikalische Wirkung ernsthafte gesundheitliche Schäden herbeizuführen. Beigebracht ist der Stoff, wenn er derart mit dem Körper in Verbindung gebracht wird, dass er seine schädigende Wirkung entfalten kann — innerlich oder äußerlich.

KARTE 5 / 9

Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB — 2. Mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs (Nr. 2): Was ist damit gemeint?

Waffe ist der Gegenstand, der nach Art und Beschaffenheit dazu bestimmt ist, Menschen durch mechanische oder chemische Wirkung erhebliche Verletzungen zuzufügen (Waffe im technischen Sinne). Gefährliches Werkzeug ist jeder bewegliche Gegenstand, der nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner konkreten Verwendung geeignet ist, erhebliche Verletzungen herbeizuführen. „Mittels“ verlangt, dass der Gegenstand unmittelbar auf den Körper des Opfers einwirkt.

KARTE 6 / 9

Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB — 3. Mittels eines hinterlistigen Überfalls (Nr. 3): Was ist damit gemeint?

Überfall ist der plötzliche, unerwartete Angriff auf einen nicht mit ihm rechnenden Verletzten. Hinterlistig ist er, wenn der Täter planmäßig in einer auf Verdeckung seiner wahren Absicht berechneten Weise vorgeht, um dem Opfer die Abwehr zu erschweren — etwa durch Auflauern oder Anlocken unter einem Vorwand.

KARTE 7 / 9

Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB — 4. Mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich (Nr. 4): Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist das bewusste Zusammenwirken von mindestens zwei Beteiligten am Tatort, durch das die Abwehrmöglichkeiten des Opfers eingeschränkt und die Gefahr für es erhöht werden. Beteiligter ist nach h. M. auch der bloße Gehilfe; mittäterschaftliches Handeln ist nicht erforderlich, wohl aber die Anwesenheit am Tatort.

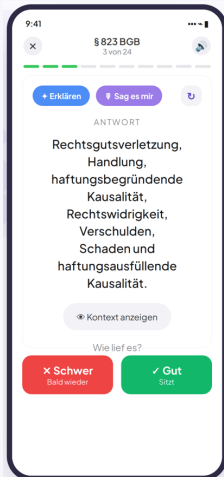
KARTE 8 / 9

Qualifikationsmerkmale § 224 I StGB — 5. Mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung (Nr. 5): Was ist damit gemeint?

Eine Behandlung, die nach den konkreten Umständen des Einzelfalls generell geeignet ist, das Leben des Opfers zu gefährden. Nach h. M. genügt diese abstrakte Eignung; der Eintritt einer konkreten Lebensgefahr ist nicht erforderlich.

Was prüft man unter III. Subjektiver Tatbestand?

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Merkmale des § 223 I StGB und der verwirklichten Qualifikationsvariante. Der Vorsatz muss die tatsächlichen Umstände umfassen, aus denen sich die besondere Gefährlichkeit ergibt — bei Nr. 5 also die Umstände, welche die Lebensgefährlichkeit begründen; eine zutreffende rechtliche Bewertung dieser Gefährlichkeit durch den Täter ist nicht erforderlich. Ein Irrtum über qualifizierende Umstände führt nach § 16 I StGB zum Entfallen der Qualifikation, nicht des Grundtatbestands.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.